



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 739 /QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

1. Điều lệ này quy định về tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (sau đây viết tắt là Tổng công ty).

2. Trong phạm vi Điều lệ này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1754/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

b) “Công ty con của Tổng công ty” là công ty do Tổng công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó hoặc có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó hoặc có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

c) “Công ty liên kết của Tổng công ty” là công ty mà Tổng công ty nắm giữ cổ phần, vốn góp không chi phối theo quy định của pháp luật.

d) “Công ty tự nguyện tham gia liên kết với Tổng công ty” là công ty không có cổ phần, vốn góp của Tổng công ty nhưng tự nguyện trở thành thành viên liên kết trên cơ sở quan hệ gắn bó về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác với Tổng công ty, chịu sự ràng buộc nhất định về quyền, nghĩa vụ với Tổng công ty theo hợp đồng liên kết hoặc theo thỏa thuận giữa công ty đó với Tổng công ty.

đ) “Cổ phần, vốn góp chi phối của Tổng công ty” tại doanh nghiệp khác là số cổ phần hoặc mức vốn góp của Tổng công ty chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó.

e) “Doanh nghiệp thành viên” là công ty con, các doanh nghiệp do công ty con trực tiếp nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc phần vốn góp chi phối đối với doanh nghiệp đó.

g) “Đơn vị trực thuộc Tổng công ty” là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện nằm trong cơ cấu Tổng công ty.

h) “Cổ phần không chi phối, vốn góp không chi phối của Tổng công ty” tại doanh nghiệp khác là cổ phần hoặc mức vốn góp của Tổng công ty chiếm từ 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp trở xuống.

i) “Nhóm công ty mẹ - công ty con” là tập hợp các công ty bao gồm Tổng công ty (công ty mẹ), công ty con và các doanh nghiệp thành viên khác có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi doanh nghiệp thành viên trong Nhóm công ty mẹ - công ty con có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật. Nhóm công ty mẹ - công ty con không có tư cách pháp nhân.

k) Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

l) “Đầu tư vốn ra ngoài Tổng công ty” là việc sử dụng vốn, tài sản, quyền sử dụng đất hoặc thương hiệu của Tổng công ty để đầu tư ra ngoài Tổng công ty.

m) “Công ty liên doanh với nước ngoài” là công ty có vốn góp của Tổng công ty và đối tác nước ngoài theo hợp đồng liên doanh liên kết, được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

n) “Người quản lý doanh nghiệp” là Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

o) “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Tổng công ty trong các trường hợp sau đây:

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng của Tổng công ty; Kiểm soát viên;

- Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;

- Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của Tổng công ty thông qua sở hữu hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;

- Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;

- Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty, tổ chức quy định tại các ý nêu trên của Điểm này;

3. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các văn bản khác có liên quan sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

4. Các tham chiếu của Điều lệ này tới quy định của văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

Điều 2. Tên, địa chỉ trụ sở chính và biểu tượng của Tổng công ty

1. Tên:

a) Tên đầy đủ: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

b) Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Air Traffic Management Corporation.

c) Tên gọi viết tắt: VATM.

2. Biểu tượng:



3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 6/200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

4. Số điện thoại: + 84243.8271513

5. Fax : +84243.8272597

6. Website: www.vatm.vn

7. Email : vatm@vatm.vn

Điều 3. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân

1. Tổng công ty là doanh nghiệp nhà nước, tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

2. Tổng công ty có:

a) Tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng riêng và được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình.

Điều 4. Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty

1. Mục tiêu hoạt động:

a) Bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hoà, hiệu quả.

b) Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Tổng công ty và vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ do chủ sở hữu giao trong đó có chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

c) Tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

d) Phát triển nhóm công ty mẹ - công ty con là nhóm doanh nghiệp kinh tế có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; kinh doanh đa ngành theo quy định của pháp luật. Trong đó, cung ứng các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cho tất cả tàu bay dân dụng và vận tải quân sự là ngành nghề kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; là một nòng cốt để ngành công nghiệp hàng không Việt Nam phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả và bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, an ninh - quốc phòng, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

2. Ngành, nghề kinh doanh:

Ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty đăng ký theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm:

TT	Ngành nghề	Mã ngành
1.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không Chi tiết: Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay	5223 (Chính)
2.	Cung ứng tín hiệu liên lạc và giám sát, Dịch vụ bay kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị bảo đảm hoạt động bay.	
3.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
4.	Lắp đặt hệ thống điện	43210
5.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
6.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	72120
7.	Giáo dục nghề nghiệp	8532

8.	Giáo dục khác	85590
9.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	85600
10.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	56210
11.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
12.	Dịch vụ ăn uống khác	56290
13.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	93120
14.	Hoạt động thể thao khác	93190
15.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	93290
16.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê tài sản trên đất, cho thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh	6810
17.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Hoạt động kiến trúc; hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác;	7110
18.	Tư vấn quản lý dự án	

Điều 5. Mức vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là: **3.827.630.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn, tám trăm hai mươi bảy tỷ, sáu trăm ba mươi triệu đồng chẵn).**

2. Việc điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Chủ sở hữu nhà nước

1. Nhà nước là chủ sở hữu của Tổng công ty.

2. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 80, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại: (024) 39413201 – 39424015;

- Fax: (84.24) 39423291;

- Email: vpmot@mt.gov.vn;

- Website: www.mt.gov.vn.

Điều 7. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty

1. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty là Tổng giám đốc, thực hiện quyền và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty phải là công dân Việt Nam và bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

3. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty cho đến khi có người khác làm người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.

4. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty sử dụng bộ máy giúp việc, con dấu của Tổng công ty để xác lập các giao dịch, thực hiện quyền và các nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch nhân danh Tổng công ty.

5. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quản lý nhà nước

1. Tổng công ty chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định của pháp luật.

2. Tổng công ty thực hiện các nghĩa vụ với chính quyền địa phương nơi đặt trụ sở của mình theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tổng công ty

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội đó phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Tổng công ty tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian và điều kiện cần thiết khác để thành viên các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc sinh hoạt đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và nội quy của các tổ chức đó.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 10. Quyền của Tổng công ty

1. Quyền đối với vốn và tài sản:

a) Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt vốn và tài sản của Tổng công ty để kinh doanh, đầu tư, thực hiện các lợi ích hợp pháp từ vốn và tài sản của Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

b) Quản lý và sử dụng các tài sản, nguồn lực được Nhà nước giao hoặc cho thuê là đất đai, tài nguyên theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, tài nguyên và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Được sử dụng tài sản, tiền vốn thuộc quyền quản lý, sử dụng của Tổng công ty để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp (bao gồm đầu tư ra nước ngoài) theo quy định của pháp luật.

d) Quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công là kết cấu hạ tầng hàng không theo đúng quy định của pháp luật về tài sản công.

đ) Nhà nước không điều chuyển vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ty và vốn, tài sản của Tổng công ty theo phương thức không thanh toán, trừ trường hợp quyết định tổ chức lại Tổng công ty hoặc thực hiện mục tiêu cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích.

e) Quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, thương hiệu, biểu tượng riêng của Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

h) Thực hiện các quyền khác về vốn và tài sản theo quy định pháp luật.

2. Quyền trong hoạt động quản lý, kinh doanh

a) Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.

b) Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

c) Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

d) Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

đ) Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

e) Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

g) Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

h) Thực hiện các quyền kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền về tài chính:

a) Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu; vay vốn của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính khác, của cá nhân, tổ chức ngoài doanh nghiệp; vay vốn của người lao động và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.

Việc huy động vốn để kinh doanh phải đảm bảo khả năng thanh toán nợ, sử dụng vốn huy động đúng mục đích, tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Việc huy động vốn của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện theo quy định pháp luật và phải được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

b) Tổ chức tiếp nhận và quản lý có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn viện trợ không hoàn lại, vốn ODA và vốn vay thương mại từ các tổ chức tài chính quốc tế để đầu tư các dự án theo đúng quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Chủ động sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh của Tổng công ty; được thành lập và sử dụng các quỹ của Tổng công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với đặc thù của ngành, nghề kinh doanh.

d) Quyết định trích khấu hao tài sản cố định theo nguyên tắc mức trích khấu hao tối thiểu phải bảo đảm bù đắp hao mòn hữu hình, hao mòn vô hình của tài sản cố định và không thấp hơn tỷ lệ trích khấu hao tối thiểu do Bộ Tài chính quy định.

đ) Cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của Tổng công ty trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng, không sử dụng được hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn.

e) Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ công ích, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí, sản phẩm, dịch vụ này của Tổng công ty.

g) Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư hoặc tái đầu tư theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền chủ sở hữu đối với phần vốn đã đầu tư vào các công ty con và các doanh nghiệp khác.

h) Được chi thưởng sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, công nghệ, quản lý; thưởng tăng năng suất lao động; thưởng tiết kiệm vật tư, nhiên liệu và chi phí. Các khoản tiền thưởng được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Tổng công ty. Mức thưởng theo quy định của Tổng công ty và pháp luật.

i) Không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần lợi nhuận thu được từ phần vốn góp vào công ty con và doanh nghiệp khác nếu các công ty con và doanh nghiệp này đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi chia lãi cho các bên góp vốn và không bị các hình thức đánh thuế trùng (hai lần).

k) Được quyền bảo lãnh cho các doanh nghiệp là công ty con của Tổng công ty vay vốn tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

l) Lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phân lợi nhuận còn lại được phân phối theo quy định của pháp luật.

m) Từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.

n) Từ chối việc thanh tra, kiểm tra không đúng theo quy định của pháp luật.

o) Các quyền khác về tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Quyền về công tác cán bộ, quản lý lao động và tiền lương:

a) Quyết định tuyển dụng, bố trí, sử dụng lao động trên cơ sở rà soát lại lao động, xác định các vị trí, chức danh công việc, bảo đảm việc tuyển dụng, sử dụng lao động có hiệu quả, gắn với quá trình sắp xếp lao động và tái cơ cấu Tổng công ty.

b) Quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng lao động hàng năm, báo cáo Bộ Giao thông vận tải để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

c) Ký kết hợp đồng lao động; đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động; lựa chọn hình thức trả lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở hiệu quả sản xuất, kinh doanh và các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, tiền công.

d) Quyết định quỹ tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương thực hiện gắn với chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh phù hợp quy định pháp luật.

e) Quyết định trích lập quỹ tiền thưởng, quỹ phúc lợi của Tổng công ty sau khi được Bộ Giao thông vận tải thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế.

g) Các quyền khác về công tác cán bộ, quản lý lao động và tiền lương theo quy định của pháp luật.

5. Quyền khi tham gia hoạt động công ích:

a) Được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá do pháp luật về đấu thầu quy định hoặc thu phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Được bảo đảm thời hạn cung ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn đầu tư và có lãi hợp lý.

c) Các quyền khác khi tham gia hoạt động công ích theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Nghĩa vụ của Tổng công ty

1. Nghĩa vụ đối với vốn, tài sản:

a) Bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư tại Tổng công ty, vốn Tổng công ty tự huy động. Mọi biến động về tăng, giảm vốn chủ sở hữu, Tổng công ty phải báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

b) Thực hiện khai thác, sử dụng tài sản công là kết cấu hạ tầng hàng không theo đúng quy định của pháp luật về tài sản công.

c) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Tổng công ty trong phạm vi số tài sản của Tổng công ty, trừ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.

d) Định kỳ Tổng công ty phải đánh giá lại tài sản và mức độ bảo toàn vốn của Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện các nghĩa vụ khác về tài sản và vốn theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ trong kinh doanh

a) Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

b) Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.

c) Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

d) Thực hiện các nghĩa vụ kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Nghĩa vụ về tài chính

a) Tự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu, chi; kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đầu tư do chủ sở hữu nhà nước giao; đăng ký, kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện nghĩa vụ đối với chủ sở hữu và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

b) Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn kinh doanh, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào các công ty con và các doanh nghiệp khác; tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao, cho thuê.

c) Sử dụng vốn và các nguồn lực khác để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khi Nhà nước yêu cầu.

d) Chấp hành đầy đủ chế độ quản lý vốn, tài sản, các quỹ, chế độ hạch toán kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp đối với các hoạt động tài chính của Tổng công ty.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công khai tài chính hàng năm và cung cấp các thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật để đánh giá trung thực về hiệu quả của Tổng công ty.

e) Xây dựng, ban hành và thực hiện các Quy chế quản lý nội bộ, cụ thể: Quy chế quản lý nợ (bao gồm các khoản nợ phải thu, nợ phải trả) theo quy định của pháp luật có liên quan; Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản cố định; Quy chế Tài chính của công ty con; Quy chế Quản lý sử dụng các quỹ; Quy chế đảm bảo, dân chủ minh bạch; Quy chế hoạt động và quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Tổng công ty tại nước ngoài; Quy chế thưởng cho người lao động và các Quy chế khác theo quy định của pháp luật.

g) Quản lý vốn nhà nước giao đầu tư các dự án đúng mục đích, tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư theo quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

h) Thực hiện các nghĩa vụ khác về tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Nghĩa vụ về sử dụng lao động và tiền lương

a) Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động và quyền tham gia quản lý Tổng công ty của người lao động theo quy định của pháp luật.

b) Chịu sự giám sát của Nhà nước trong thực hiện các quy định về thang, bảng lương; đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác.

c) Báo cáo Bộ Giao thông vận tải, đồng thời gửi cho Kiểm soát viên phương án xác định quỹ tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương thực hiện của Tổng công ty theo quy định pháp luật.

d) Thực hiện phân phối tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo quy chế trả lương, thưởng của Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

đ) Xây dựng quy chế, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở đó quyết định mức thù lao được hưởng đối với người được cử đại diện vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác.

e) Xây dựng quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý doanh nghiệp và báo cáo Cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi thực hiện.

g) Cung cấp các tài liệu, báo cáo có liên quan đến tình hình thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Tổng công ty khi chủ sở hữu yêu cầu.

h) Thực hiện các nghĩa vụ khác về quản lý, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

5. Nghĩa vụ khi tham gia hoạt động công ích

- a) Cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
- b) Bảo đảm các điều kiện công bằng và thuận lợi cho khách hàng.
- c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung ứng và giá, phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng.
- d) Thực hiện các nghĩa vụ công ích khác theo quy định của pháp luật.

Chương III

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Điều 12. Thực hiện các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu đối với Tổng công ty

1. Bộ Giao thông vận tải:

a) Quyết định việc tổ chức lại, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu; chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu giải thể, thực hiện thủ tục nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Tổng công ty.

Phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty.

b) Quyết định chuyển giao vốn nhà nước tại Tổng công ty giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương.

c) Ban hành, sửa đổi và bổ sung Điều lệ theo đề nghị của Hội đồng thành viên. Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Tổng công ty; quyết định, điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty.

d) Quyết định đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên.

đ) Có ý kiến bằng văn bản với đề nghị của Hội đồng thành viên về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với Tổng giám đốc.

e) Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc theo đề nghị của Hội đồng thành viên.

g) Phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng công ty.

h) Quyết định việc chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong trường hợp giá trị chuyển nhượng thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp sau khi đã bù trừ dự phòng tổn thất vốn đầu tư trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thành viên.

i) Quyết định chủ trương góp vốn, tăng, giảm vốn góp của Tổng công ty tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, quyết định chủ trương tiếp nhận công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty.

k) Phê duyệt phương án huy động vốn đối với từng dự án có mức huy động lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn hoặc từ trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công; phê duyệt phương án huy động vốn của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

l) Phê duyệt từng dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, đầu tư ra ngoài Tổng công ty có giá trị lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm phê duyệt hoặc từ trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công; quyết định chủ trương dự án đầu tư ra nước ngoài của Tổng công ty theo thẩm quyền.

m) Quyết định các hợp đồng cho thuê tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm phê duyệt hoặc từ trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công.

n) Quyết định sử dụng tài sản của Tổng công ty để thế chấp cầm cố vay vốn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm phê duyệt hoặc từ trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công.

o) Quyết định các phương án thanh lý, nhượng bán tài sản có giá trị còn lại bằng hoặc lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm phê duyệt hoặc từ trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công.

p) Chấp thuận đối với phương án cho thuê, cầm cố, thế chấp, thanh lý, nhượng bán tài sản của Tổng công ty trực tiếp phục vụ nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích, trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

q) Phê duyệt việc giao, quản lý, sử dụng tài sản công là kết cấu hạ tầng hàng không theo đúng quy định pháp luật.

r) Phê duyệt dự án góp vốn liên doanh của Tổng công ty với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, dự án đầu tư vào doanh nghiệp khác để sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

s) Quyết định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác hàng năm của Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên.

t) Phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hàng năm của doanh nghiệp.

u) Giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển; việc tuyển dụng lao động, chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty. Có ý kiến về việc giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền đối với hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Tổng công ty.

v) Đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý, điều hành của Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Chủ sở hữu tại Tổng công ty theo quy định của pháp luật.

s) Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Hội đồng thành viên Tổng công ty được giao thực hiện một số quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước theo quy định tại Điều lệ này và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 13. Nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Tổng công ty

1. Góp đủ và đúng hạn vốn điều lệ của Tổng công ty.

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu có nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ của Tổng công ty và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quyết định không đúng thẩm quyền.

3. Phải xác định tách biệt tài sản của Chủ sở hữu với tài sản của Tổng công ty.

4. Các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác:

a) Chủ sở hữu nhà nước có nghĩa vụ về các khoản nợ và tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ của Tổng công ty. Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty phải quản lý và điều hành Tổng công ty bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác; xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu và tài sản của Tổng công ty.

b) Bộ Giao thông vận tải thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Tổng công ty. Trường hợp phát hiện Tổng công ty gặp khó khăn trong thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, Bộ Giao

thông vận tải yêu cầu và chỉ đạo Tổng công ty có đề án khắc phục và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay:

a) Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu có nghĩa vụ thực hiện đúng thẩm quyền, đúng pháp luật khi phê duyệt chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản, hợp đồng vay, cho vay của Tổng công ty; giám sát thực hiện các quyết định và phê duyệt của mình. Tuân thủ pháp luật về hợp đồng, quy định khác của pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê, hợp đồng giao dịch khác giữa Tổng công ty và chủ sở hữu.

b) Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty phải thực hiện dự án đầu tư, mua, bán tài sản, hợp đồng vay, cho vay của Tổng công ty theo đúng chủ trương phê duyệt và quy định của pháp luật.

6. Nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của Tổng công ty: Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu có nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của Tổng công ty; bảo đảm để Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc chủ động quản lý, điều hành có hiệu quả Tổng công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

7. Chủ sở hữu Tổng công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi Tổng công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu Tổng công ty và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Tổng công ty.

8. Chủ sở hữu Tổng công ty không được rút lợi nhuận khi Tổng công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

9. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY

Điều 14. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty

Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành, giám sát của Tổng công ty gồm:

1. Hội đồng thành viên.
2. Tổng giám đốc.
3. Ban Kiểm soát.
4. Các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
5. Các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Mục 1

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Điều 15. Chức năng và cơ cấu của Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên là đại diện chủ sở hữu nhà nước trực tiếp tại Tổng công ty; nhân danh Tổng công ty thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và trước pháp luật về mọi hoạt động của Tổng công ty.

3. Thành viên Hội đồng thành viên gồm Chủ tịch và các thành viên khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ, trừ trường hợp đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại Tổng công ty trước khi được bổ nhiệm lần đầu.

Số lượng thành viên Hội đồng thành viên không quá 05 người; làm việc theo chế độ chuyên trách, trong đó có tối đa 01 thành viên tham gia điều hành Tổng công ty. Trường hợp đặc biệt cần nhiều hơn 05 thành viên Hội đồng thành viên, Tổng công ty báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Điều 16. Quy định về kiêm nhiệm đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên

1. Người được bổ nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên

a) Không là cán bộ, công chức, viên chức;

b) Không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành tại Tổng công ty, doanh nghiệp thành viên và các doanh nghiệp khác.

2. Người được bổ nhiệm giữ chức danh thành viên Hội đồng thành viên

a) Không là cán bộ, công chức, viên chức.

b) Không được kiêm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành tại Tổng công ty, doanh nghiệp thành viên trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.

c) Có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam hoặc doanh nghiệp khác không phải là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty theo quyết định của Bộ giao thông vận tải;

Điều 17. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên quyết định sau khi Bộ Giao thông vận tải phê duyệt về các nội dung sau đây:

a) Chiến lược; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm; kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp.

b) Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Tổng giám đốc. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

c) Góp vốn, tăng, giảm vốn góp, chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

d) Tiếp nhận công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty.

e) Báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hàng năm của Tổng công ty.

g) Thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác.

2. Hội đồng thành viên báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt

a) Phương án huy động vốn đối với từng dự án có mức huy động lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn hoặc từ trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công; phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài của Tổng công ty.

b) Từng dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định có giá trị lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án hoặc từ trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

c) Quyết định các hợp đồng cho thuê tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định hoặc từ trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công.

d) Quyết định sử dụng tài sản của Tổng công ty để thế chấp, cầm cố vay vốn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định hoặc từ trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công.

đ) Quyết định các phương án thanh lý, nhượng bán tài sản có giá trị còn lại bằng hoặc lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản hoặc từ trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công.

e) Quyết định chủ trương đầu tư tăng, giảm vốn, thu hồi vốn hoặc chuyển nhượng quyền mua, quyền góp vốn đầu tư vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Hội đồng thành viên có thẩm quyền

a) Quyết định từng phương án huy động vốn đối với từng dự án có mức huy động không quá 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

b) Quyết định từng dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

c) Quyết định từng hợp đồng cho thuê tài sản có giá trị dưới 50% vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định cho thuê tài sản nhưng giá trị còn lại của tài sản cho thuê không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công.

d) Quyết định sử dụng tài sản của Tổng công ty để thế chấp, cầm cố tài sản có giá trị dưới 50% vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định thế chấp, cầm cố tài sản nhưng giá trị còn lại của tài sản thế chấp, cầm cố không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công.

đ) Quyết định các phương án thanh lý, nhượng bán tài sản có giá trị còn lại dưới 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Tổng công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công.

e) Phân cấp, ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các dự án đầu tư, hợp đồng vay, cho vay, mua, bán tài sản, cho thuê, thế chấp, cầm cố, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các hợp đồng khác trong phạm vi quyền hạn được giao trong Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty, quy định của pháp luật.

g) Quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, đối với Kế toán trưởng và các chức danh khác theo đề nghị của Tổng giám đốc.

h) Ban hành Quy chế hoạt động và quản lý sử dụng vốn, tài sản của Tổng công ty tại nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật nước sở tại, đảm bảo quản lý chặt chẽ, chống thất thoát; Quy chế thưởng cho người lao động; Quy chế tài chính của công ty con. Chấp thuận để Tổng giám đốc ban hành các quy chế quản lý nội bộ khác của Tổng công ty theo thẩm quyền; trường hợp Tổng giám

đốc không kịp thời ban hành, Hội đồng thành viên trực tiếp sử dụng bộ máy giúp việc của Tổng công ty để xây dựng và ban hành theo quy định.

i) Quyết định tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với Tổng giám đốc và các chức danh khác do Hội đồng thành viên bổ nhiệm.

k) Bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với Phó Tổng giám đốc.

l) Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của Tổng công ty.

m) Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ và quyết định thành lập đơn vị kiểm toán nội bộ của Tổng công ty.

n) Thực hiện sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu; giải thể Tổng công ty sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải quyết định những vấn đề sau:

a) Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên.

b) Điều chỉnh vốn điều lệ; ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản lý tài chính của Tổng công ty; tổ chức lại, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu; giải thể Tổng công ty.

5. Quyền, nghĩa vụ của Hội đồng thành viên đối với công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ:

a) Quyết định thành lập, vốn điều lệ khi thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; quyết định điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của công ty con; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể công ty con sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính của công ty con.

c) Quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Chủ tịch công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên; phê duyệt chủ trương để Chủ tịch công ty bổ nhiệm Phó giám đốc công ty.

d) Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty con.

đ) Phê duyệt Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ.

e) Phê duyệt phương án huy động vốn đối với từng dự án có mức huy động bằng hoặc lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của công ty con tại thời điểm gần nhất với thời điểm xem

xét các nội dung trên hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn quy định tại Điều lệ của công ty con.

g) Quyết định từng dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản, dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của công ty con tại thời điểm gần nhất với thời điểm xem xét các nội dung trên hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn quy định tại Điều lệ của công ty con.

h) Phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

i) Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

6. Quyền, nghĩa vụ của Hội đồng thành viên đối với phần vốn góp của Tổng công ty tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

a) Quyết định việc đầu tư tăng, giảm vốn, thu hồi vốn hoặc chuyển nhượng quyền mua, quyền góp vốn đầu tư vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sau khi Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

b) Quy định tiêu chuẩn, cử, bãi nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, quyết định tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và quyền lợi khác của người đại diện phần vốn của Tổng công ty theo quy định tại các điều 46, 47, 49 và 50 của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

c) Giao nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn của Tổng công ty bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

d) Giao người đại diện phần vốn của Tổng công ty yêu cầu công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chuyển phần lợi nhuận, cổ tức được chia hoặc thu hồi vốn đầu tư về doanh nghiệp; giám sát việc thu hồi vốn đầu tư, thu lợi nhuận, cổ tức được chia.

đ) Yêu cầu người đại diện phần vốn của Tổng công ty báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện trong việc định hướng doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp trên 50% vốn điều lệ để thực hiện các mục tiêu, chiến lược của Tổng công ty.

e) Yêu cầu người đại diện phần vốn của Tổng công ty báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

g) Kiểm tra, giám sát hoạt động của người đại diện phần vốn của Tổng công ty nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời thiếu sót, yếu kém của người đại diện.

h) Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

7. Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành Tổng công ty tuân thủ quy định của pháp luật và các quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

8. Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước Bộ Giao thông vận tải trong quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn; báo cáo kịp thời Bộ Giao thông vận tải khi doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành nhiệm vụ được giao và những trường hợp sai phạm khác.

9. Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm gây tổn thất vốn, tài sản của Tổng công ty.

10. Trực tiếp tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công là kết cấu hạ tầng hàng không theo đúng quy định pháp luật và quyết định của chủ sở hữu.

11. Quyết định hình thức, số lượng, nội dung con dấu của Tổng công ty.

12. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 18. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng thành viên

1. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty.

4. Không phải là người quản lý doanh nghiệp thành viên.

5. Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty đó hoặc công ty khác không phải là doanh nghiệp thành viên theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

6. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.

7. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 19. Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên

1. Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 18 của Điều lệ này.

b) Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản.

c) Có quyết định điều chuyển, bố trí công việc khác hoặc nghỉ hưu.

d) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

đ) Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên.

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị cách chức trong những trường hợp sau đây:

a) Tổng công ty không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân không được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.

b) Bị Tòa án kết án và bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

c) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của Tổng công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, cách chức, Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng quý và hàng năm của Hội đồng thành viên.

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp hoặc lấy ý kiến Hội đồng thành viên.

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên.

d) Tổ chức thực hiện các quyết định, văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và nghị quyết của Hội đồng thành viên.

đ) Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động của Tổng công ty, kết quả quản lý điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty.

e) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

g) Thay mặt Hội đồng thành viên ký nhận vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu đầu tư hoặc giao cho Tổng công ty.

h) Tổ chức nghiên cứu và soạn thảo chiến lược phát triển, kế hoạch trung hạn, dài hạn, các dự án đầu tư quan trọng của Tổng công ty; phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của Tổng công ty để trình Hội đồng thành viên.

i) Tổ chức xây dựng, giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác, Quy chế thưởng cho người lao động; Quy chế tài chính của công ty con; giám sát việc xây dựng các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty được Hội đồng thành viên phân cấp cho Tổng giám đốc ban hành theo thẩm quyền.

k) Tổ chức công bố, công khai thông tin về Tổng công ty theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực và tính hệ thống của thông tin được công bố.

l) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng thành viên phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên Hội đồng thành viên thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước Bộ Giao thông vận tải về việc chậm trễ hoặc không ký các quyết định của Hội đồng thành viên.

4. Ngoài các trường hợp quy định tại Điều 19 của Điều lệ này, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể bị miễn nhiệm, cách chức nếu không thực hiện được các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên Hội đồng thành viên khác

1. Tham dự họp thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

2. Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc trích lục sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của Tổng công ty.

3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quyết định bổ nhiệm, Điều lệ này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 22. Trách nhiệm của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên khác

1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, quyết định của Bộ Giao thông vận tải và quy định của pháp luật trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tổng công ty và chủ sở hữu nhà nước.

3. Trung thành với lợi ích của Tổng công ty và Nhà nước. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh. Không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh tài sản khác của Tổng công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho Tổng công ty về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối và doanh nghiệp mà người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được tập hợp và lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

5. Chấp hành các nghị quyết của Hội đồng thành viên.

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hiện các hành vi sau:

a) Lợi dụng danh nghĩa Tổng công ty thực hiện hành vi phạm pháp luật.

b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của Tổng công ty và gây thiệt hại cho người khác.

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi có nguy cơ rủi ro tài chính có thể xảy ra đối với Tổng công ty.

7. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

8. Trường hợp phát hiện thành viên Hội đồng thành viên có hành vi vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì thành viên khác của Hội đồng thành viên có nghĩa vụ báo cáo bằng văn bản với cơ quan đại diện chủ sở hữu; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Điều 23. Chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ tập thể; họp ít nhất một lần trong một quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, phương hướng phát triển Tổng công ty, báo cáo tài chính, tổ chức lại hoặc giải thể doanh nghiệp thì Hội đồng thành viên có thể lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản.

Hội đồng thành viên có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên, hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng thành viên, hoặc Tổng giám đốc.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền có trách nhiệm chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu, triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên. Các

thành viên Hội đồng thành viên có quyền kiến nghị bằng văn bản về chương trình họp. Nội dung và các tài liệu cuộc họp phải gửi đến các thành viên Hội đồng thành viên và các đại biểu được mời dự họp (nếu có) trước ngày họp ít nhất 03 ngày làm việc. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan đến việc kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, thông qua phương hướng phát triển Tổng công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, tổ chức lại hoặc giải thể Tổng công ty phải được gửi đến các thành viên chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày họp.

3. Thông báo mời họp Hội đồng thành viên có thể bằng giấy mời hoặc các công cụ điện tử, truyền thông khác (nếu có) và được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên và đại biểu khác (nếu có). Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương trình họp. Hình thức họp trực tuyến có thể được áp dụng khi cần thiết.

4. Cuộc họp lấy ý kiến các thành viên của Hội đồng thành viên họp lệ khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên Hội đồng thành viên tham dự. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên có hiệu lực khi có hơn 1/2 (một nửa) số thành viên tham dự biểu quyết đồng ý; trường hợp có số phiếu ngang nhau thì bên có phiếu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền chủ trì cuộc họp là nội dung được thông qua. Thành viên Hội đồng thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình và được quyền kiến nghị lên Bộ Giao thông vận tải.

5. Trường hợp lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản thì nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn 1/2 (một nửa) tổng số thành viên chấp thuận.

Nghị quyết, quyết định có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên Hội đồng thành viên.

6. Căn cứ nội dung và chương trình cuộc họp, khi xét thấy cần thiết, Hội đồng thành viên có quyền hoặc có trách nhiệm mời đại diện có thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự và thảo luận các vấn đề cụ thể trong chương trình nghị sự. Đại diện các cơ quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết. Các ý kiến phát biểu (nếu có) của đại diện được mời dự họp được ghi đầy đủ vào biên bản của cuộc họp.

7. Nội dung các vấn đề thảo luận, các ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết, các nghị quyết được Hội đồng thành viên thông qua và kết luận của các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của biên bản họp Hội đồng thành viên. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm, mục đích, chương trình họp; danh sách thành viên dự họp; vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên, đại diện được mời dự họp về từng vấn đề thảo luận;

b) Số phiếu biểu quyết tán thành và không tán thành đối với trường hợp không áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng; số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với trường hợp áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng;

c) Các quyết định được thông qua;

d) Họ, tên, chữ ký của thành viên dự họp.

8. Thành viên Hội đồng thành viên có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người quản lý, điều hành trong Tổng công ty, công ty con do Tổng công ty nắm 100% vốn điều lệ, Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động của đơn vị theo quy chế thông tin do Hội đồng thành viên quy định hoặc theo nghị quyết của Hội đồng thành viên. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của thành viên Hội đồng thành viên, trừ trường hợp Hội đồng thành viên có quyết định khác.

9. Hội đồng thành viên sử dụng bộ máy giúp việc và con dấu của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình.

10. Chi phí hoạt động của Hội đồng thành viên, kể cả tiền lương, phụ cấp và thù lao khác, được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty.

11. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng thành viên được quyền tổ chức việc lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước trước khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực ghi trong nghị quyết, quyết định đó, trừ các trường hợp phải được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.

Mục 2 TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 24. Tổng giám đốc

1. Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Giao thông vận tải.

2. Tổng giám đốc được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với nhiệm kỳ không quá 05 năm.

3. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty; Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty.

d) Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc tại công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác.

e) Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

g) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định của pháp luật và quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 25. Quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Tổng công ty.

2. Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên và Bộ Giao thông vận tải.

3. Quyết định các công việc hàng ngày của Tổng công ty.

4. Ban hành quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty chấp thuận.

5. Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động đối với các chức danh quản lý trong Tổng công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

6. Ký kết hợp đồng, giao dịch nhân danh Tổng công ty. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên tại Điều 17 Điều lệ này, Tổng giám đốc ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng thành viên.

7. Kiến nghị phương án tổ chức lại Tổng công ty khi xét thấy cần thiết.

8. Lập và trình Hội đồng thành viên báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hàng năm.

9. Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Tổng công ty.

10. Tuyển dụng lao động theo đúng quy định của pháp luật.

11. Đối với doanh nghiệp thành viên:

a) Xây dựng phương án phối hợp kinh doanh giữa các doanh nghiệp thành viên trình Hội đồng thành viên; tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh chung, kế hoạch đầu tư giữa các doanh nghiệp thành viên.

b) Kiểm tra các doanh nghiệp thành viên thực hiện định mức, tiêu chuẩn, đơn giá quy định trong nội bộ Tổng công ty.

c) Đề nghị Hội đồng thành viên quyết định cử Người đại diện.

12. Phân cấp, ủy quyền cho đơn vị, các Ban Quản lý dự án thực hiện các dự án đầu tư phát triển của Tổng công ty trong phạm vi quyền hạn được giao.

13. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này, pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê (nếu có).

Điều 26. Nghĩa vụ của Tổng giám đốc

1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm tối đa lợi ích hợp pháp của Tổng công ty.

3. Trung thành với lợi ích của Tổng công ty. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Tổng công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Tổng công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho Tổng công ty về các doanh nghiệp mà Tổng giám đốc và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Tổng công ty.

5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi lợi dụng danh nghĩa Tổng công ty thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của Tổng công ty và gây thiệt hại cho người khác; thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi có nguy cơ rủi ro tài chính có thể xảy ra đối với Tổng công ty.

6. Báo cáo Hội đồng thành viên trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Điều 27. Miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc

1. Tổng giám đốc bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 24 của Điều lệ này.

b) Có đơn xin nghỉ việc.

2. Tổng giám đốc bị xem xét cách chức trong các trường hợp sau đây:

a) Tổng công ty không bảo toàn được vốn theo quy định pháp luật.

b) Tổng công ty không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm.

c) Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh mới của doanh nghiệp.

d) Tổng công ty vi phạm pháp luật.

đ) Vi phạm một trong số các nghĩa vụ quy định tại Điều 22 và Điều 26 Điều lệ này.

e) Các trường hợp khác theo quy định tại quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Tổng giám đốc (nếu có), pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và pháp luật có liên quan.

Điều 28. Quan hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành Tổng công ty

1. Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho Tổng công ty thì Tổng giám đốc báo cáo với Hội đồng thành viên để xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định. Trường hợp Hội đồng thành viên không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định thì Tổng giám đốc có thể báo cáo Bộ Giao thông vận tải, nhưng vẫn phải thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

2. Tổng giám đốc lập và gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý, năm và phương hướng thực hiện trong kỳ tới của Tổng công ty cho Hội đồng thành viên (trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý, 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm); có trách nhiệm báo cáo đột xuất về các vấn đề quản trị, tổ chức quản lý và điều hành của Tổng công ty theo yêu cầu của Hội đồng thành viên.

3. Tổng giám đốc phải mời Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các báo cáo, đề án trình Hội đồng thành viên hoặc trình Bộ Giao thông vận tải do Tổng giám đốc chủ trì để phối hợp chuẩn bị nội dung có liên quan. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được ủy quyền tham dự có quyền phát biểu ý kiến nhưng không kết luận cuộc họp.

4. Trường hợp Tổng giám đốc không là thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc được mời tham gia cuộc họp của Hội đồng thành viên và được quyền phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền biểu quyết.

Điều 29. Hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với những người có liên quan

1. Hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với những người sau đây phải được Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên chấp thuận:

a) Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

b) Người có liên quan của người quy định tại điểm a khoản này, trừ hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty và Công ty con nhằm mục đích thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chung.

2. Người nhân danh Tổng công ty ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan và lợi ích có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch đó.

3. Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một phiếu biểu quyết; người có liên quan đến các bên không có quyền biểu quyết.

4. Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được chấp thuận khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Các bên ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch là những chủ thể pháp lý độc lập, có quyền, nghĩa vụ, tài sản và lợi ích riêng biệt;

b) Giá sử dụng trong hợp đồng hoặc giao dịch là giá thị trường tại thời điểm hợp đồng được ký kết hoặc giao dịch được thực hiện;

Mục 3 BAN KIỂM SOÁT

Điều 30. Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên

1. Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập Ban Kiểm soát có từ 01 đến 03 Kiểm soát viên, số lượng, cơ cấu tổ chức thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên là không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại Tổng công ty. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát.

2. Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo đúng quy định pháp luật.

3. Ban kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện nghĩa vụ, quyền, chế độ làm việc, trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Mục 4

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, BỘ MÁY GIÚP VIỆC VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Điều 31. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

1. Phó Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên bổ nhiệm theo chủ trương được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Phó Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

Hội đồng thành viên quyết định bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng giám đốc theo đề nghị của Tổng giám đốc.

Người được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Tổng giám đốc không thuộc đối tượng tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và đáp ứng các tiêu chuẩn khác được quy định trong Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty.

Số lượng Phó Tổng giám đốc không quá 05 người. Hội đồng thành viên quyết định cơ cấu, số lượng Phó Tổng giám đốc theo quy mô và đặc điểm sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty trong quá trình hoạt động. Trường hợp đặc biệt cần nhiều hơn 05 Phó Tổng giám đốc, Hội đồng thành viên báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

2. Kế toán trưởng do Hội đồng thành viên bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc; có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của Tổng công ty; giúp Tổng giám đốc giám sát tài chính và phát huy các nguồn lực tài chính tại Tổng công ty theo pháp luật về tài chính, kế toán; có quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền. Tiêu chuẩn đối với Kế toán trưởng theo quy định của Luật Kế toán và các quy định của pháp luật.

3. Thời hạn bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng thành viên quyết định, nhưng không quá 05 năm. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp đồng thuê.

4. Hội đồng thành viên ban hành quy định về trường hợp miễn nhiệm, cách chức đối với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng sau khi được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.

Điều 32. Bộ máy giúp việc

1. Bộ máy giúp việc gồm văn phòng và các ban chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty có chức năng tham mưu, kiểm tra, giúp việc cho Hội đồng thành

viên, Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành Tổng công ty, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp khác.

2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc do Tổng giám đốc quyết định sau khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

3. Hội đồng thành viên thành lập Ban kiểm soát nội bộ để giúp Hội đồng thành viên thực hiện kiểm toán nội bộ, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý điều hành trong Tổng công ty. Hội đồng thành viên quy định cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện, tiền lương, tiền thưởng và các vấn đề khác có liên quan. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ do Hội đồng thành viên ban hành.

Điều 33. Đơn vị trực thuộc

1. Tổng công ty có các đơn vị trực thuộc, danh sách các đơn vị trực thuộc tại thời điểm phê duyệt Điều lệ được ghi tại Phụ lục I kèm theo Điều lệ này và được thay đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

2. Văn phòng đại diện, chi nhánh và các địa điểm kinh doanh hoạt động theo quy chế do Hội đồng thành viên phê duyệt và Tổng giám đốc ký ban hành phù hợp với quy định pháp luật có liên quan. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng thành viên quyết định hoặc phê duyệt việc thành lập mới hoặc chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Đơn vị hạch toán phụ thuộc là đơn vị không có vốn và tài sản riêng. Toàn bộ vốn, tài sản của đơn vị hạch toán phụ thuộc được hạch toán kế toán tập trung tại Tổng công ty và thuộc sở hữu của Tổng công ty. Đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty được ký kết các hợp đồng kinh tế, thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo phân cấp của Tổng công ty quy định trong Điều lệ hoặc quy chế của đơn vị hạch toán phụ thuộc do Tổng giám đốc xây dựng và trình Hội đồng thành viên phê duyệt. Tổng công ty chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với các cam kết của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Mục 5

NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY

Điều 34. Hình thức tham gia quản lý của người lao động

Người lao động tham gia quản lý Tổng công ty thông qua các hình thức và tổ chức sau đây:

1. Hội nghị toàn thể hoặc Hội nghị đại biểu người lao động Tổng công ty.
2. Tổ chức công đoàn Tổng công ty.
3. Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc.

4. Ban Thanh tra nhân dân.

5. Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Điều 35. Nội dung tham gia quản lý Tổng công ty của người lao động

1. Người lao động có quyền tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất với cấp có thẩm quyền các vấn đề sau:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ và các văn bản quy định khác của Tổng công ty liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể;

c) Các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm nguyên vật liệu, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, sắp xếp bố trí lao động.

d) Nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật.

2. Tập thể Người lao động trong Tổng công ty có quyền tham gia giám sát:

a) Việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

b) Việc thực hiện các nội quy lao động, quy định, quy chế và các văn bản khác của Tổng công ty liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.

c) Việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các loại quỹ do người lao động đóng góp.

d) Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Tổng công ty;

đ) Việc thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.

3. Hàng năm, Tổng công ty có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động để bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà Hội đồng thành viên đã thông qua; đánh giá việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của Tổng công ty và những vấn đề khác liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

4. Quan hệ giữa Tổng công ty và người lao động thực hiện theo các quy định pháp luật về lao động. Tổng giám đốc lập kế hoạch để Hội đồng thành viên thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người quản lý và người lao động

trong Tổng công ty cũng như mối quan hệ giữa Tổng công ty với các tổ chức Công đoàn của người lao động.

Chương V

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 36. Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ quy định tại Điều 5 của Điều lệ này. Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật sau khi được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương.

2. Trình tự, thủ tục và hồ sơ đầu tư bổ sung vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 37. Quản lý tài chính Tổng công ty

Quản lý tài chính của Tổng công ty thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính Tổng công ty do Bộ Giao thông vận tải ban hành phù hợp với quy định có liên quan của pháp luật, bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn, tài sản của Tổng công ty, trong đó có hoạt động huy động và đầu tư, chuyển nhượng vốn ra ngoài Tổng công ty; quyền, trách nhiệm của Tổng công ty khi đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác; đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định; thuê tài sản hoạt động; cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản; thanh lý, nhượng bán tài sản cố định; cơ chế quản lý, quyền, trách nhiệm, thù lao, tiền lương, thưởng, quyền lợi và tiêu chuẩn Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác.

2. Việc phân cấp thẩm quyền quyết định đối với các khoản nợ phải thu mà giá bán nợ thấp hơn giá trị trên sổ kế toán.

3. Quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh, trong đó có quy định về phân phối lợi nhuận, quản lý và sử dụng các quỹ.

4. Kế hoạch tài chính, chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán, báo cáo tài chính, thống kê và các báo cáo khác.

5. Quản lý vốn của Tổng công ty đối với công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ và quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

6. Những nội dung khác có liên quan.

Chương VI

QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ CÔNG TY TỰ NGUYỆN THAM GIA LIÊN KẾT

Điều 38. Nhóm công ty mẹ - công ty con

Nhóm công ty mẹ - công ty con bao gồm:

1. Tổng công ty là công ty mẹ của Nhóm công ty mẹ - công ty con.
2. Các công ty con.
3. Các doanh nghiệp do công ty con trực tiếp nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoặc vốn góp chi phối đối với doanh nghiệp đó (nếu có).
4. Các công ty liên kết và công ty tự nguyện tham gia liên kết (nếu có).

Danh sách công ty con của Tổng công ty tại thời điểm phê duyệt Điều lệ được ghi tại Phụ lục II kèm theo Điều lệ này và được thay đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Mục 1

ĐỊNH HƯỚNG, PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG TRONG NHÓM CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

Điều 39. Nguyên tắc phối hợp chung trong Nhóm công ty mẹ - công ty con

Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên thực hiện quan hệ phối hợp chung theo các cách sau đây:

1. Xây dựng quy chế hoạt động chung trên cơ sở thỏa thuận giữa Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên.
2. Tổng công ty căn cứ quyền hạn, trách nhiệm do pháp luật quy định làm đầu mối thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung phối hợp hoạt động chung dưới đây:
 - a) Phối hợp trong công tác kế hoạch và điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh.
 - b) Định hướng phân công lĩnh vực hoạt động và ngành, nghề sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên.
 - c) Tổ chức công tác tài chính, kế toán, thống kê.
 - d) Hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung của Nhóm phù hợp với quy định của pháp luật.
 - đ) Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản (nếu có).
 - e) Công tác lao động, tiền lương, y tế, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
 - g) Công tác an toàn lao động, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

h) Công tác ứng dụng khoa học, công nghệ.

i) Đặt tên các doanh nghiệp thành viên; sử dụng tên, thương hiệu của Nhóm công ty mẹ - công ty con.

k) Thực hiện công tác hành chính, công tác đối ngoại của Nhóm công ty mẹ - công ty con.

l) Quản lý công tác thi đua khen thưởng, văn hóa, thể thao và các công tác xã hội.

m) Các nội dung khác theo thỏa thuận giữa các doanh nghiệp thành viên phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 40. Định hướng, phối hợp thông qua Tổng công ty

1. Tổng công ty đại diện cho Nhóm công ty mẹ - công ty con thực hiện các hoạt động chung trong quan hệ với bên thứ ba trong và ngoài nước hoặc các hoạt động khác nhân danh Nhóm theo thỏa thuận giữa các doanh nghiệp thành viên và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tổng công ty sử dụng quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn tại các doanh nghiệp thành viên để phối hợp, định hướng hoạt động của Nhóm công ty mẹ - công ty con:

a) Sử dụng bộ máy quản lý, điều hành tại Tổng công ty hoặc thành lập bộ phận riêng để nghiên cứu, hoạch định chiến lược, đề xuất giải pháp phối hợp, định hướng các hoạt động quy định tại khoản 3 Điều này để trình Hội đồng thành viên Tổng công ty thông qua; thông qua Người đại diện thực hiện các nội dung phối hợp, định hướng.

b) Thông qua việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng liên kết cùng các doanh nghiệp thành viên để phối hợp, định hướng hoạt động của Nhóm công ty mẹ - công ty con.

c) Xây dựng các quy chế chung trong Nhóm công ty mẹ - công ty con.

3. Nội dung phối hợp, định hướng của Tổng công ty bao gồm:

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của Nhóm công ty mẹ - công ty con; định hướng chiến lược kinh doanh của các công ty con theo chiến lược phát triển; kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của Nhóm công ty mẹ - công ty con; xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế quản lý, điều hành và tiêu chuẩn, định mức áp dụng thống nhất trong Nhóm công ty mẹ - công ty con.

b) Phân loại doanh nghiệp thành viên theo vị trí và tầm quan trọng trong chiến lược phát triển chung của Nhóm công ty mẹ - công ty con; xác định danh mục ngành, nghề kinh doanh chính, danh mục doanh nghiệp thành viên chủ chốt; định hướng doanh nghiệp thành viên theo ngành, nghề kinh doanh chính; quản lý

và định hướng người đại diện đảm bảo phần vốn góp chi phối của Tổng công ty tại các doanh nghiệp chủ chốt.

c) Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, 05 năm, dài hạn của các doanh nghiệp thành viên.

d) Định hướng về mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hóa, hợp tác, tiếp cận, mở rộng và chia sẻ thị trường, xuất khẩu, sử dụng thương hiệu, dịch vụ thông tin, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo và các hoạt động khác của các doanh nghiệp thành viên theo chính sách chung của Nhóm công ty mẹ - công ty con.

đ) Xây dựng và thực hiện quy chế quản lý thương hiệu chung; định hướng về thành tố chung trong tên gọi riêng của các doanh nghiệp thành viên.

e) Định hướng về tổ chức, cán bộ đối với các công ty con.

g) Định hướng nội dung Điều lệ, kiểm soát cơ cấu vốn điều lệ của công ty con.

h) Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của công ty con.

i) Cử Người đại diện tham gia quản lý, điều hành ở công ty con. Ban hành và thực hiện quy chế cử, thay thế, giám sát, đánh giá hoạt động của Người đại diện; quy định những vấn đề phải được Tổng công ty thông qua trước khi Người đại diện quyết định hoặc tham gia quyết định tại các doanh nghiệp thành viên.

k) Làm đầu mối tập hợp các nguồn lực của các doanh nghiệp thành viên để thực hiện đấu thầu và triển khai thực hiện các dự án chung do các doanh nghiệp thành viên cùng thỏa thuận và thực hiện.

l) Thực hiện và cung cấp dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tiếp thị, xúc tiến thương mại và các dịch vụ khác cho các doanh nghiệp thành viên.

m) Phối hợp hình thành, quản lý và sử dụng có hiệu quả các quỹ chung; giám sát tài chính và kiểm soát rủi ro; hỗ trợ hoạt động tài chính cho các doanh nghiệp thành viên khi được các doanh nghiệp này đề nghị.

n) Phối hợp thực hiện các công việc hành chính, các giao dịch với các đối tác cho các doanh nghiệp thành viên khi được các doanh nghiệp này đề nghị; thực hiện nhiệm vụ công ích và các công việc do Nhà nước giao cho công ty mẹ và Nhóm công ty mẹ - công ty con.

o) Thiết lập, kết nối mạng lưới thông tin toàn bộ các doanh nghiệp thành viên.

p) Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm công ty mẹ - công ty con.

q) Tham vấn các doanh nghiệp thành viên trong thực hiện các hoạt động chung.

r) Tổ chức việc thực hiện giám sát định hướng, điều hòa, phối hợp giữa các bộ phận trong công ty mẹ.

s) Các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm của Nhóm công ty mẹ - công ty con, quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ này và Điều lệ các doanh nghiệp thành viên.

4. Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên có các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình; chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng liên kết, thỏa thuận giữa các doanh nghiệp.

5. Việc phối hợp, định hướng trong Nhóm công ty mẹ - công ty con phải phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ của các doanh nghiệp thành viên; quyền của chủ sở hữu tại công ty mẹ; thỏa thuận giữa Tổng công ty với các doanh nghiệp thành viên; vị trí của Tổng công ty đối với từng hoạt động phối hợp với các doanh nghiệp thành viên.

6. Khi Tổng công ty lạm dụng vị thế của mình, can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông hoặc trái với các liên kết và thỏa thuận giữa các doanh nghiệp thành viên, làm tổn hại đến lợi ích của các doanh nghiệp thành viên, các bên có liên quan, thì công ty mẹ và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. Công ty con không được mua cổ phần, vốn góp của Tổng công ty, bao gồm cả cổ phần, vốn góp của Tổng công ty khi thực hiện thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết.

8. Việc đầu tư vốn ra ngoài của Tổng công ty và công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện theo quy định của pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

9. Tổng công ty, các doanh nghiệp thành viên đăng ký các ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính; chịu sự giám sát của Bộ Giao thông vận tải về việc đầu tư, tỷ lệ vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính, ngành nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính.

Điều 41. Định hướng, phối hợp thông qua các hình thức liên kết, trao đổi thông tin

Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên có thể sử dụng các hình thức sau đây để bảo đảm liên kết trong quản lý, điều hành nội bộ Nhóm công ty mẹ - công ty con:

1. Đầu tư, mua, bán sản phẩm, dịch vụ; hỗ trợ về công nghệ; phát triển thương hiệu giữa các doanh nghiệp thành viên với nhau.

2. Thỏa thuận về cơ chế tín dụng nội bộ Nhóm công ty mẹ - công ty con, cơ chế bảo lãnh tín dụng, hình thành quỹ tập trung không trái với quy định pháp luật.

3. Tổ chức hội nghị hoặc các cuộc họp tham vấn:

a) Giữa người quản lý, điều hành tại Tổng công ty và Người đại diện tại các doanh nghiệp thành viên để định hướng, điều hòa, phối hợp các hoạt động của Nhóm công ty mẹ - công ty con và triển khai các nội dung của chiến lược, định hướng phát triển quan trọng của Nhóm công ty mẹ - công ty con.

b) Giữa các bộ phận chức năng của Tổng công ty và của các doanh nghiệp thành viên để triển khai các vấn đề chuyên môn.

4. Điều chuyển Người đại diện là cán bộ lãnh đạo giữa các công ty con.

Điều 42. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Tổng công ty trong định hướng, phối hợp Nhóm công ty mẹ - công ty con

1. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty với các doanh nghiệp thành viên phù hợp với quy định pháp luật.

2. Chịu trách nhiệm trước Bộ Giao thông vận tải về bảo đảm mục tiêu kinh doanh ngành, nghề chính và các mục tiêu khác do Nhà nước giao.

3. Quản lý danh mục đầu tư tại Tổng công ty nhằm đảm bảo điều kiện về đầu tư và cơ cấu ngành, nghề theo quy định; theo dõi, giám sát danh mục đầu tư của Tổng công ty tại các công ty con; theo dõi, giám sát ngành nghề kinh doanh của các công ty con.

4. Cung cấp thông tin và báo cáo các nội dung quy định tại Điều lệ này.

5. Thiết lập tổ chức cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp thành viên.

6. Xây dựng và thực hiện hệ thống đánh giá tiêu chuẩn hoạt động áp dụng đối với Người đại diện theo nguyên tắc: Có các chỉ tiêu chính cho mỗi chức danh; định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động; có cơ chế khuyến khích; có các chế tài xử lý vi phạm.

7. Xây dựng và thực hiện chính sách nhân sự quản lý tại Tổng công ty và đối với Người đại diện. Chính sách nhân sự quản lý phải bao gồm:

a) Các tiêu chuẩn về kinh nghiệm và trình độ quản lý.

b) Phương pháp và quy trình tuyển chọn (kể cả thi tuyển), bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Tổng công ty; tuyển chọn, đề cử để cấp có thẩm quyền lựa chọn, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý của Tổng công ty; tuyển chọn, đề cử để doanh nghiệp có vốn của Tổng công ty bầu vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên doanh nghiệp đó; tuyển chọn (kể cả thi tuyển), bổ nhiệm Người đại diện.

c) Hệ thống đánh giá hiệu quả quản lý áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt tại Tổng công ty, công ty con và Người đại diện tại các doanh nghiệp thành viên.

d) Nguyên tắc và phương pháp trả lương và thưởng có tính cạnh tranh phù hợp với các quy định về quản lý tiền lương, thu nhập có liên quan.

đ) Các chế tài xử lý vi phạm.

8. Hướng dẫn công ty con để hình thành các quỹ tập trung và hệ thống điều hành, hạch toán thống nhất.

Mục 2

QUAN HỆ VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN

Điều 43. Quan hệ với công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Hội đồng thành viên Tổng công ty nhân danh Tổng công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Tổng giám đốc chỉ đạo bộ máy giúp việc giúp Hội đồng thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, theo đó có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ do công ty con báo cáo để trình Hội đồng thành viên xem xét, thông qua hoặc quyết định.

b) Tổ chức thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty con thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty con.

c) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh tại công ty con.

2. Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

a) Được Tổng công ty giao thực hiện các hợp đồng sản xuất, kinh doanh trên cơ sở hợp đồng kinh tế, cung cấp thông tin và hưởng các dịch vụ và lợi ích từ hoạt động chung của Nhóm công ty mẹ - công ty con theo quy định tại Điều lệ này, theo thỏa thuận với các doanh nghiệp thành viên và quy định pháp luật có liên quan.

b) Có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận chung của Nhóm công ty mẹ - công ty con; các cam kết hợp đồng kinh tế với Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên; triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp thuộc thẩm quyền chủ sở hữu của Tổng công ty đối với mình; có trách nhiệm tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh với Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên.

3. Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty đối với công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thực hiện theo quy định của pháp luật và của Điều lệ này.

Điều 44. Quan hệ với công ty con do Tổng công ty nắm phần vốn góp chi phối

1. Các công ty con do Tổng công ty nắm phần vốn góp chi phối được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của từng loại công ty đó.

2. Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty đối với công ty con theo quy định của pháp luật có liên quan và các quy định dưới đây:

a) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh thông qua Người đại diện tại công ty con theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty đó.

b) Cử, thay đổi, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, quyết định tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng và quyền lợi khác của Người đại diện tại công ty con.

c) Yêu cầu Người đại diện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của công ty con.

d) Giao nhiệm vụ và yêu cầu Người đại diện xin ý kiến về những vấn đề quan trọng trước khi biểu quyết tại công ty con; báo cáo việc sử dụng quyền của cổ đông, thành viên của phần góp vốn chi phối để phục vụ định hướng phát triển và mục tiêu của công ty mẹ và của Nhóm công ty mẹ - công ty con.

đ) Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp của Tổng công ty ở công ty con.

e) Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn đã góp vào công ty con.

g) Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn đã góp vào công ty con.

3. Hội đồng thành viên Tổng công ty nhân danh Tổng công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn Tổng công ty đầu tư vào các doanh nghiệp này. Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo bộ máy giúp việc giúp Hội đồng thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, theo đó có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ do Người đại diện báo cáo Tổng công ty để trình Hội đồng thành viên xem xét, thông qua hoặc quyết định.

b) Tổ chức thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát Người đại diện thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty con.

c) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh tại công ty con.

4. Các công ty con do Tổng công ty nắm phần vốn góp chi phối:

a) Được tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh trên cơ sở hợp đồng kinh tế với công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên Nhóm công ty mẹ - công ty con.

b) Được Tổng công ty giao thực hiện các hợp đồng sản xuất, kinh doanh trên cơ sở hợp đồng kinh tế.

c) Được Tổng công ty cung cấp thông tin và hưởng các dịch vụ và lợi ích từ hoạt động chung của Nhóm công ty mẹ - công ty con theo quy định tại Điều lệ này, theo thỏa thuận với các doanh nghiệp thành viên và quy định pháp luật có liên quan.

d) Có nghĩa vụ thực hiện các quy định hoặc thỏa thuận chung của Nhóm công ty mẹ - công ty con; thực hiện các cam kết trong hợp đồng kinh tế với Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên; xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo định hướng của Tổng công ty và triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp của Tổng công ty với tư cách thực hiện phần vốn góp chi phối đối với công ty con.

5. Thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 45. Quan hệ với công ty liên kết

1. Tổng công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với công ty liên kết theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ công ty liên kết, thỏa thuận liên kết và theo quy định có liên quan của Điều lệ này.

2. Tổng công ty quan hệ với công ty liên kết thông qua các hợp đồng thỏa thuận về thương hiệu, thị trường, công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và các thỏa thuận khác.

Điều 46. Quan hệ với công ty tự nguyện tham gia liên kết

1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có thể tự nguyện tham gia liên kết Nhóm công ty mẹ - công ty con theo quy định của pháp luật.

2. Công ty tự nguyện tham gia liên kết chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ với Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên theo thỏa thuận liên kết.

3. Tổng công ty quan hệ với công ty tự nguyện tham gia liên kết thông qua các hợp đồng thỏa thuận về thương hiệu, thị trường, công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và các thỏa thuận khác.

4. Tổng công ty quyết định việc cử Người đại diện để thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng công ty đối với công ty tự nguyện tham gia liên kết.

Chương VII

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔNG CÔNG TY

Điều 47. Tổ chức lại Tổng công ty

1. Việc tổ chức lại, hình thức tổ chức lại Tổng công ty do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định. Tổng công ty thực hiện tổ chức lại theo trình tự, thủ tục của pháp luật.

2. Khi được tổ chức lại, Tổng công ty có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 48. Tạm ngừng kinh doanh

1. Bộ Giao thông vận tải quyết định việc tạm ngừng kinh doanh của Tổng công ty theo đề nghị của Hội đồng thành viên. Quyết định tạm ngừng kinh doanh của Bộ Giao thông vận tải phải được lập thành văn bản.

2. Tổng công ty tổ chức thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, pháp luật về thành lập doanh nghiệp, pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan.

Điều 49. Giải thể Tổng công ty

Việc giải thể Tổng công ty thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và pháp luật có liên quan.

Chương VIII

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CÔNG KHAI THÔNG TIN

Điều 50. Trách nhiệm báo cáo và thông tin

1. Tổng Giám đốc có trách nhiệm gửi Hội đồng thành viên những tài liệu sau đây:

- a) Kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm của Tổng công ty.
- b) Kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ hàng quý, hàng năm.
- c) Báo cáo tài chính 06 tháng, hàng năm.
- d) Các dự án đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

e) Các vấn đề phát sinh có thể tác động đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính của Tổng Công ty.

g) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

h) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của Tổng công ty cung cấp mọi hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên.

3. Tổng Giám đốc là người chịu trách nhiệm tổ chức việc lưu giữ và bảo mật hồ sơ, tài liệu của Tổng công ty.

Điều 51. Báo cáo cho Bộ Giao thông vận tải

1. Tổng công ty báo cáo Bộ Giao thông vận tải các nội dung sau đây:

a) Kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính hằng năm của Tổng công ty.

b) Kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ sáu tháng, hằng năm.

c) Báo cáo tài chính sáu tháng, hằng năm.

d) Các Quy chế về quản lý doanh nghiệp, phân công, phân cấp, ủy quyền của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc; danh mục Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

đ) Tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư sáu tháng và hằng năm.

e) Các vấn đề phát sinh có thể tác động đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính của Tổng công ty.

g) Kết quả giám sát nội bộ theo quy định.

h) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

i) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổng công ty phải thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty theo quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính phải được gửi đến Bộ Giao thông vận tải, cơ quan tài chính cung cấp và cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực các nội dung báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Ban kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Điều 52. Công bố thông tin định kỳ

1. Tổng công ty phải công bố định kỳ các thông tin sau đây:

- a) Thông tin cơ bản về doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- b) Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin (nếu có).
- c) Báo cáo mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh hằng năm đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.
- d) Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm.
- đ) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch hoặc đầu thầu (nếu có) và trách nhiệm xã hội khác.
- e) Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức.
- g) Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm đã được kiểm toán độc lập bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có).
- h) Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập, bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có).

2. Việc công bố định kỳ các thông tin tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

3. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố thông tin. Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố.

Điều 53. Công bố thông tin bất thường

1. Tổng công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử, ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính, địa điểm kinh doanh của công ty; Công thông tin doanh nghiệp và gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu về các thông tin bất thường trong thời hạn 36 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

a) Tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hoạt động hoặc giấy phép khác liên quan đến hoạt động của Tổng công ty.

b) Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hoạt động hoặc giấy phép khác liên quan đến hoạt động của Tổng công ty.

c) Có quyết định thành lập, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

d) Thay đổi thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;

đ) Có quyết định kỷ luật, khởi tố, có bản án, quyết định của Tòa án đối với một trong số các người quản lý doanh nghiệp.

e) Có quyết định đầu tư, giảm vốn hoặc thoái vốn đầu tư tại các công ty khác.

g) Tài khoản của doanh nghiệp bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa;

h) Có kết luận của cơ quan thanh tra hoặc của cơ quan quản lý thuế về việc vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.

i) Có quyết định thay đổi tổ chức kiểm toán độc lập hoặc bị từ chối kiểm toán báo cáo tài chính.

2. Việc công bố định kỳ các thông tin tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

3. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố thông tin. Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố.

Chương IX

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC

Điều 54. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

Bộ Giao thông vận tải quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty. Hội đồng thành viên có quyền kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.

Điều 55. Quản lý con dấu của Tổng công ty

1. Hội đồng thành viên quyết định thông qua con dấu chính thức của Tổng công ty. Con dấu được khắc theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

Điều 56. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ

Việc giải quyết tranh chấp nội bộ trong Tổng công ty trước hết phải được thực hiện theo phương thức thương lượng, hòa giải. Trường hợp giải quyết tranh chấp nội bộ theo phương thức thương lượng, hòa giải không đạt được kết quả thì

bất kỳ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Chương X **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 57. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 05 năm 2016, Quyết định số 2379/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 08 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các văn bản khác do Bộ Giao thông vận tải ban hành trái với quy định tại Điều lệ này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Điều lệ này có hiệu lực.

Điều 58. Phạm vi thi hành

1. Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

2. Các Quy chế nội bộ của Tổng công ty phải tuân thủ nguyên tắc, nội dung của Điều lệ này.

3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Tổng công ty chưa được quy định tại Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng để điều chỉnh hoạt động của Tổng công ty./.

Phụ lục I**DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
CỦA TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM**

(Kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được ban hành theo Quyết định số /QĐ-BGTVT ngày tháng năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Công ty Quản lý bay miền Bắc.
2. Công ty Quản lý bay miền Trung.
3. Công ty Quản lý bay miền Nam.
4. Trung tâm Quản lý luồng không lưu.
5. Trung tâm Thông báo tin tức hàng không.
6. Trung tâm Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay.
7. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không.
8. Trung tâm Khí tượng Hàng không.
9. Ban Quản lý dự án chuyên ngành Quản lý bay

Phụ lục II**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON
CỦA TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM**

(Kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được ban hành theo Quyết định số /QĐ-BGTVT ngày tháng năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ thuật Quản lý bay./.